

עין משפט
נר מצוה

כא:

וְבֵן עֹזַי אוֹמֵר חַיִּיב אֶדָם וכו'.
ירושלמי דבן עזאי דלא כר"א בן עזריה דדריש (תנינא דף ג.) הקהל את העם האנשים והנשים והטף אנשים באלו ללמוד נשים לשמוע וגרסא דפי' דמלוה לשמוע הנשים כדי שידעו לקיים מלוה ולא משום שידעו שזכות תולה א|:

מטרונה שאלה את ר' אלעזר מפני מה ב| חטא אחת במעשה העגל והן מתין בה ג' מיתות אמר לה אין אשה חכמה אלא בפלג אמר לו הורקנוס בנו בשביל שלא להשיבה דבר אחד מן התורה אצדת ממני ג' מאות כור מעשר בכל שנה ב| א"ל ישרפו ד"ת ולא ימסרו דברי תורה לנשים:

וּפְרִיצָה אשה בקב ותיפלות. פ"ח:
רובה אשה שיהא בעלה חמר ויהא מזוי אלהה בכל שבת לתת לה עונתה ולא יציא לה אלא קב חטים כללד ולא יחא גמל שהולך בדרך רחוקה ואינו נוטל לה עונה אלא אחת לשלשים יום ואע"פ שמציא לה לשכרו ט' קצין חציבה עליה העונה בכל שבת וקב אחד מט' קצין ופרישות ל' יום ורבי פירש בשם רב האי המשרה אשתו ע"י שליש לא יפחות לה מקציים חטיבין מן שבת לשבת כדמוכח בגמרא בפרק אע"פ (כתובות דף סד:) ועונתה מזלי לה ואילו המורד על אשתו (שם סג.) מוסיפין על כתובתה ג' דינרים בשבת ושער צינוי הוא ד' סאין בשלע ויוסלע ד' דינרים נמלאת סאה צדינר וג' סאין צג' דינרים שהן י"ח קצין הכי שחכמים עמדו על סוף דעתה שהיא רואה בתפילות ועמו שני קציים מ"ח קציים שיפרוש ממנה דקציים אחד מט' צ"ח קצין: **ה'י"ב** דמי חסיד שבושה. ירושלמי ראה תינוק מצעצע צנהר אמר לכשאחלצ תפילין אצילנו עד כשהוא חולץ תפילין הוציא זה את נפשו: **ז'ה** הנותן דינר לעני להשלים לו מאתים וזו. הא דרבי אבהו ואם דרבי יוחנן ומצריח מוזנות מן האלמנה קרי ירושלמי מכות פרושים ותו גרס התם חד תלמיד מדר' צון הוו לו מאתים זוז חסר דינר והוה רבי יליף למזוי עמיה חד לתלת שנים מעשר מסכני חד זמן עבדין ציה תלמידיו עין צישא ומלוון ליה אחא צעי מזוי עמיה היך דהוה יליף א"ל רבי אית לי שיעורא אמר זה מכת פרושים נגעו ציה רמז לתלמידיו ואעלוניה לקפילין ומסרוניה חד קרט וזכה עמיה היך דהוה יליף שנינו בפרק בתרא דמסכת פאה (מ"ט) מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן צהן ה"ז לא יעול ובגמרא ^ההוא אמר חמשין דעבדין טעין מן מחלון דלא דעדין: **י'תנ"ז**ים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין. וגרסא דוקא לענין מזון הצנות אמרינן מה שמכרו מכרו אצל לענין מזון האשה כיון דמשועבד לה בעל למזונות בחייו הנכסים בחזקתם שאינם יכולין למכור כדאמר'י' צפ' הנושא (כתובות קג.) 'תומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ומ"ש מדר' אסי א"ר יוחנן 'תומים שקדמו ומכרו צנכסים מועטים וכו' התם לא משתעבדי לה מחיים אי נמי בית זה עאלמו דרה צו בחיי הבעל אצל מזונות בכל יום צריכה למזונות ולא דמו מזונות אשה למדור והוא הדין אם מכרו צנכסים מרובין מה שמכרו מכרו דמטלטלי לא משתעבדי למזונות ואמר'י' צפ' מציאת האשה (שם סט.) צין מכרו צין משכנו אין מוציאין למזונות והאי דנקט נכסים מועטין אורחא דמילתא נקט דלא מוצין אינש נכסים משום הפסד מזונות היכא דליכא נכסים מרובים רבי פי' בתוספותיו דר' יוחנן פליג אההיא דמסקינן בפרק צ' דיניי גזירות (שם דף קט.) אמר רבי יוחנן בן איילעאי משמיה דחזקיה כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו וגבי נכסים מועטין תנינא התם (דף קח:) ובפרק מי שמת (צ"ג קלט:) אמר אדמון וכי בשביל שאני זכר הפסקתי ואמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון לא ידענא מאי דחזקיה לפרש כך א' אליצא דאדמון טפי מאליצא דרצנן: **א"ב"י** אמר זה המשיא עצה למכור בנכסים ברשב"ג. רשב"ס פי' ציש נוחלין (צ"ב דף קלז.) משום דגרס לעבור על דברי הנותן וערוס דלהנו מעשיו והרי הוא חוטא ולא לו ומיהו המוכר עצמו דהיינו ראשון לא מיקרי רשע ואף על גב דלכתמילה אסור לעשות כך דלא חמיר איסוריה שהרי השליטו הנותן בגוף ופירות לעשות כרצונו וקשיא לפירוסו בסוף פרק מי שהיה נשוי (כתובות דף נה:) דאמר אציי נכסי לך ואחריו לפלוני ועמדה וניסת בעל לוקח היו ואין לאחרין במקום בעל כלום ומי אמר אציי הכי והאמר אציי אחיהו רשע ערוס זה המשיא כו' מי קאמר מינשא ניסת קאמר אלמא דמדמי מוכר עצמו למשיא ומיהו יש לפרש כיון דמשיא נקרא רשע מכלל דלמוכר אסור לעשות לכתמילה אע"ג דלא נקרא רשע כדקתני התם אין לו לראשון אלא ארילת פירות כללד ואי קשיא מדקאמר אציי זה המשיא ענה וכו' כרשב"ג מכלל דאציי ס"ל כרשב"ג והכי אמר אציי נמי בדהיא בפרק מי שהיה נשוי (ג"ו שם) בעל לוקח היו ואין לאחרין במקום כלום וביש נוחלין (צ"ב דף קלז.) מפרש טעמא משום דקסבר קנין פירות קניין הגוף דמי ובסוף פרק השולח (גיטין דף מח:) אמר אציי נקטינן בעל צנכסי אשתו צריך הרשאה אע"ג דפירות ידידה היו הגוף צריך הרשאה דמשמע דס"ל דלאו קניין הגוף דמי יש לתרץ דוקא גבי אחרין ס"ל לאציי דקניין הגוף דמי דאפי' ר"ל דאמר לאו קניין הגוף דמי מתרצינן אליציה אחרין שאני ופי' רשב"ס דאחרין משמע גוף ופירות נתן לראשון דהא בדהיא פי' אחרין ירש פלוני ואף הוא פסק שם כרשב"ג וז"ל בעלמא צצירא לן דלאו קניין הגוף דמי כדפסקי' בפרק החולץ (במות דף לו:) הכא אחרין שאני וכן עיקר דלא תקשי להלכתא אהלכתא דפסקינן כר"ל פרק החולץ ובהא דאחרין קיימא לן כרשב"ג דפסקי' להלכתא לקמיה ולא פליג ר"ל ומדאציי נמי איכא למשמע דהכי קיימא לן כדאמר אציי אחיהו רשע וכו' ולקמן נמי ההיא אתמא דהוה לה דיקלא צארעא דרצ ציצי כו' אול אחיהו אקניייה לבנו קטן כרשב"ג עד אפילו רשב"ג לא קאמר מהתם שמעינן דהלכה כרשב"ג הלכך צענין לפרושי דרשב"ג ס"ל כר"ל דלאו קניין הגוף דמי והכא היינו טעמא דאחרין שאני ולא תקשה להלכתא אהלכתא תימנה לר' אמאי לא קא חשיב נמי ההיא דאלו הן השמרפינן (סנהדרין דף עו:) אמר רב כהנא משום ר"ע אחיו עני ורשע ערוס זה המשהה בתו צוגרת ויש לומר דעני ורשע לא קא חשיב:

היה נוטל פרק שלישי סוטה

לימדה תיפלות ס"ד. וכי תורה תיפלות קרא לה: **כאילו**. שמתוכה היא מציינה ערמומית ועושה דבריה בזהנע: **חכמה**. תורה: **שמעמיד עצמו ערוס עליה**. שפירש מכל עסקים ונעשה עליה עני וחסר כל. ^א(ל"א שמשים עצמו ערוס עליה גרסינ] שמתערים שיתקיים חורתו לקצוץ על יד וללמוד מכל אדם: **מאין מחלל**. מן העשוי כאין: **רואה אשה נקצ וטיפלות**. חפיהה ליזון צמוזנות מועטין ויהא תיפלותה מזוי לה בתשמיש מט' קצין ופרישות לפרוש מן הטיפלות לפיכך אין טוב שחלמוד תורה: **שמטעים דציוו לדיין**. דמשנקצעו כלצ הדיין שערי זכותיו לדציוו של זה קשין לסלקן והרי ערמומו ורשע הוא שעובר על לא תשא שמע שוא (שמות כג:) **להשלים מאתים וזו**. ומעמדה לא יעול לקט יש לו קרוצים שיעלוס: **צנכסים מועטין**. דמנן (צ"ב דף קלט:) מי שמת והניח צנים וצנות צומן שהנכסים מרובין הצנים ירשו והצנות חזונו נכסים מועטין הצנות חזונו והצנים ישאלו על הפתחים: **שקדמו ומכרו**. קודם שצאלו הצנות לצ"ד והעמידוס צ"ד לנכסים צחוקת צנות: **המכריע אחרים צאורחוסיו**. רלא ועשו כמזוי ולכו בדרך. לא נתכוון זה אלא להראות עצמו כחסיד בעיני הצריות ואין מוכו כצרו אלא שלא ידקדקו אחריו לצדוק צמועצמות: שקרא

מאתים זוז דתנן ^אבמי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עניי היה לו מאתים חסר דינר אפילו אלף גותנין לו כאחת הרי זה יטול רבי אסי אמר רבי יוחנן זה המשיא עצה למכור בנכבים מועטין דאמר רבי אסי א"ר יוחנן ^איתומים שקדמו ומכרו בנכבים מועטין מה שמכרו מכרו אבבי אמר ^אזה המשיא עצה למכור בנכבים כרבן שמעון בן גמליאל דתניא נכסי לך ואחרין לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלוקוחות דברי רבי רשב"ג אומר האין לשני אלא מה ששייר ראשון רב יוסף בר חמא אמר רב ששת זה המכריע אחרים באורחותיו רבי זריקא אמר רב הונא זה המיקל לעצמו ומחמיר לאחרים עולא אמר זה שקרא

פרושים ותו גרס התם חד תלמיד מדר' צון הוו לו מאתים זוז חסר דינר והוה רבי יליף למזוי עמיה חד לתלת שנים מעשר מסכני חד זמן עבדין ציה תלמידיו עין צישא ומלוון ליה אחא צעי מזוי עמיה היך דהוה יליף א"ל רבי אית לי שיעורא אמר זה מכת פרושים נגעו ציה רמז לתלמידיו ואעלוניה לקפילין ומסרוניה חד קרט וזכה עמיה היך דהוה יליף שנינו בפרק בתרא דמסכת פאה (מ"ט) מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן צהן ה"ז לא יעול ובגמרא ^ההוא אמר חמשין דעבדין טעין מן מחלון דלא דעדין: **י'תנ"ז**ים שקדמו ומכרו בנכבים מועטין. וגרסא דוקא לענין מזון הצנות אמרינן מה שמכרו מכרו אצל לענין מזון האשה כיון דמשועבד לה בעל למזונות בחייו הנכסים בחזקתם שאינם יכולין למכור כדאמר'י' צפ' הנושא (כתובות קג.) 'תומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ומ"ש מדר' אסי א"ר יוחנן 'תומים שקדמו ומכרו צנכסים מועטים וכו' התם לא משתעבדי לה מחיים אי נמי בית זה עאלמו דרה צו בחיי הבעל אצל מזונות בכל יום צריכה למזונות ולא דמו מזונות אשה למדור והוא הדין אם מכרו צנכסים מרובין מה שמכרו מכרו דמטלטלי לא משתעבדי למזונות ואמר'י' צפ' מציאת האשה (שם סט.) צין מכרו צין משכנו אין מוציאין למזונות והאי דנקט נכסים מועטין אורחא דמילתא נקט דלא מוצין אינש נכסים משום הפסד מזונות היכא דליכא נכסים מרובים רבי פי' בתוספותיו דר' יוחנן פליג אההיא דמסקינן בפרק צ' דיניי גזירות (שם דף קט.) אמר רבי יוחנן בן איילעאי משמיה דחזקיה כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו וגבי נכסים מועטין תנינא התם (דף קח:) ובפרק מי שמת (צ"ב קלט:) אמר אדמון וכי בשביל שאני זכר הפסקתי ואמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון לא ידענא מאי דחזקיה לפרש כך א' אליצא דאדמון טפי מאליצא דרצנן: **א"ב"י** אמר זה המשיא עצה למכור בנכסים ברשב"ג. רשב"ס פי' ציש נוחלין (צ"ב דף קלז.) משום דגרס לעבור על דברי הנותן וערוס דלהנו מעשיו והרי הוא חוטא ולא לו ומיהו המוכר עצמו דהיינו ראשון לא מיקרי רשע ואף על גב דלכתמילה אסור לעשות כך דלא חמיר איסוריה שהרי השליטו הנותן בגוף ופירות לעשות כרצונו וקשיא לפירוסו בסוף פרק מי שהיה נשוי (כתובות דף נה:) דאמר אציי נכסי לך ואחריו לפלוני ועמדה וניסת בעל לוקח היו ואין לאחרין במקום בעל כלום ומי אמר אציי הכי והאמר אציי אחיהו רשע ערוס זה המשיא כו' מי קאמר מינשא ניסת קאמר אלמא דמדמי מוכר עצמו למשיא ומיהו יש לפרש כיון דמשיא נקרא רשע מכלל דלמוכר אסור לעשות לכתמילה אע"ג דלא נקרא רשע כדקתני התם אין לו לראשון אלא ארילת פירות כללד ואי קשיא מדקאמר אציי זה המשיא ענה וכו' כרשב"ג מכלל דאציי ס"ל כרשב"ג והכי אמר אציי נמי בדהיא בפרק מי שהיה נשוי (ג"ו שם) בעל לוקח היו ואין לאחרין במקום כלום וביש נוחלין (צ"ב דף קלז.) מפרש טעמא משום דקסבר קנין פירות קניין הגוף דמי ובסוף פרק השולח (גיטין דף מח:) אמר אציי נקטינן בעל צנכסי אשתו צריך הרשאה אע"ג דפירות ידידה היו הגוף צריך הרשאה דמשמע דס"ל דלאו קניין הגוף דמי יש לתרץ דוקא גבי אחרין ס"ל לאציי דקניין הגוף דמי דאפי' ר"ל דאמר לאו קניין הגוף דמי מתרצינן אליציה אחרין שאני ופי' רשב"ס דאחרין משמע גוף ופירות נתן לראשון דהא בדהיא פי' אחרין ירש פלוני ואף הוא פסק שם כרשב"ג וז"ל בעלמא צצירא לן דלאו קניין הגוף דמי כדפסקי' בפרק החולץ (במות דף לו:) הכא אחרין שאני וכן עיקר דלא תקשי להלכתא אהלכתא דפסקינן כר"ל פרק החולץ ובהא דאחרין קיימא לן כרשב"ג דפסקי' להלכתא לקמיה ולא פליג ר"ל ומדאציי נמי איכא למשמע דהכי קיימא לן כדאמר אציי אחיהו רשע וכו' ולקמן נמי ההיא אתמא דהוה לה דיקלא צארעא דרצ ציצי כו' אול אחיהו אקניייה לבנו קטן כרשב"ג עד אפילו רשב"ג לא קאמר מהתם שמעינן דהלכה כרשב"ג הלכך צענין לפרושי דרשב"ג ס"ל כר"ל דלאו קניין הגוף דמי והכא היינו טעמא דאחרין שאני ולא תקשה להלכתא אהלכתא תימנה לר' אמאי לא קא חשיב נמי ההיא דאלו הן השמרפינן (סנהדרין דף עו:) אמר רב כהנא משום ר"ע אחיו עני ורשע ערוס זה המשהה בתו צוגרת ויש לומר דעני ורשע לא קא חשיב:

רבי

מסורת הש"ס

א) כתובות סב: ג) צ) בנדר אלפס אחא רבי חנינא וכן אחא בתנחומא פ' משפטים, א) פאה פ"ח מ"ח, ד) כתובות קב. יצמות סו: צ"ב קמ, ט) כתובות נה: צ"ב קלז. קעד: ערסין כג, 1) ס"ה, 1) נשיין צמשהה דלעיל כ, 1) 1) צ"ו נשיין שס, 1) 1) כדאלתא פ"ח דפאה מ"1, 1) 1) ר"ל ירושלמי, 1) 1) אליצא דרצנן טפי מאליצא דאדמון. מהרש"ל,



- אני חבקה שכנתי עקרה ודעת מזונות אמרצא: משילי ח יב 2. ודחבקה מאין חפצא ואי זה מקום ביהר: איוב כח יב



הנהגות מהר"ב

רנשבורג
א) תוס' ד"ה בן עזאי אומר חייב אדם וכו' ולא משום שידעו שזכות מולה. צ"ב ירושלמי דפרקין כהלכה ד: ד] בא"ד מפני מה חטא אחת במעשה העגל צ"ב ר"ל חטא היה שזה צאלפן אחד לסולן והן מחים בסיף וגמגמה וצומות דערוקן: ג] בא"ד אצדת ממני ג' מאות כור מעשר בכל שנה. צ"ב שהאשה חשבה שזאת נמנה מעשריהם שהיה ג' מאות כור בכל שנה להקדוקם צנו של ר"א ועמדה מ"ח שמהלך ר"א ספקה מליחן לו:



מוסף רש"י
בקב ותיפלות עמו. להיות בעלה שמה, מעשרה קבין. להמעשר (כתובות סב.) יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין. שגזנות זוכות צהן דקתנן (שם קח:) הצנות חזונו והצנים ישאלו על הפתחים. וקדמו קודם שיצאו לצ"ד ומכרום (שם קג.) מה שמכרו מכרו. דאין מוציאין למון האשה והצנות מנכסים משועבדים ויש צנכסים מרובין, דאמר צמזמות (סג.) האחים ששעבדו מוציאין לפניהם ואין מוציאין למזונות (רשב"ס ב"ב קח.) זה המשיא עצה למכור בנכסים. המתעבד על ריב לא לו ומבטל משגתה הטות אמר נכסי לך ואחרין לפלוני וגרצונו לא היה ראשון מוכר לאחרים ערוס אחרין, ערוס דמכל מקום מלית הוא ומה עשה עשו, שהטען לא מיהא בשעת המתנה כרשב"ג דאמר אם קדם ראשון ומכר מה שעשה עשו, כי אין לאחרין אלא מה ששייר ראשון והרי לא שיר לו כלום (שם קעד.)